

1502225-46.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... de entorpecente, não se dedicava ao tráfico, pena mínima, confissão, § 4º, regime aberto, substituição por restritivas e recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 11), auto de exibição e apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SERTÃOZINHO

2ª Vara Criminal

Rua Luiz Carlos Prudêncio nº 100, Jardim America, Sertãozinho-SP

cep 14160-280

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502225-46.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2265496/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 20540222 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2581/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2265496 - DEL.POL.BARRINHA, 2581/21/907 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIS DA SILVA

PROCESSO DIGITAL

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 13:45 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO BENEDITINI RAVAGNANI, comigo, Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual: a representante do Ministério Público, Dra. TÂNIA REGINA GOLMIA CAMILLES; o advogado nomeado do réu, Dr. JORGE LUÍS DA SILVA, OAB/SP nº 443.893; o réu JORGE LUÍS DA SILVA; as testemunhas de acusação LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO; e a estagiária PRISCILA MONTEIRO, CPF 301.588.798-05. Fica o registro de que a audiência foi realizada, na íntegra, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), com gravação instantânea e inserção no processo, em decorrência da situação excepcional que vivemos, pelo risco de contaminação pelo COVID-19 (coronavírus), estando todos os prédios do fórum fechados, tudo conforme previsão do art. 185, do Código de Processo Penal, bem como seus parágrafos, art. 460, do Código de Processo Civil, Provimento CSM n. 2520/2019, Comunicados 1470/2018 e 1890/2019, todos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da Resolução n. 3/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCCP), e, ainda, Comunicado CG 284/2020. À

Defesa foi dada a oportunidade de entrevista prévia e reservada com o acusado antes da audiência. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas de acusação LEONARDO SATURNINO DE SOUZA SILVA e FÁBIO ROBERTO THEODORO, bem como foi interrogado o acusado JORGE LUÍS DA SILVA. O MM. Juiz tomou os depoimentos, pelo sistema de gravação audiovisual, nos termos dos arts. 150/156 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça; do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2º; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal e demais corolários legais à espécie. Os depoimentos ficam armazenados no sistema digital automatizado, anexo ao processo digital. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual e determino às partes que passem às alegações finais e exclusivamente orais (princípio da oralidade), como expressamente determinado no art. 403, caput, do CPP, com resumo das teses a seguir pontuadas. Deixo consignado, por oportuno, que referido dispositivo não prevê a necessidade de gravação de áudio, 'ditado' ao escrevente ou cópia do que eventualmente trouxerem as partes em pen drive, práticas contraproducentes, morosas, dispendiosas e contrárias à lei, mesmo porque as considerações finais são direcionadas ao magistrado que encerrou a instrução e vai proferir sentença em seguida. No mesmo sentido o art. 146, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que no termo conste apenas resumo dos acontecimentos, e os arts. 147, 152 e 155, das mesmas Normas, deixando evidenciado que apenas os depoimentos serão gravados.". Assim, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, aumento da pena base pena natureza da droga, afastamento do §4º, pois o réu se dedica à atividades criminosas, responde a outro crime grave, regime fechado. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, reconhecimento da primariedade, emprego com registro em carteira, quantidade pequena de entorpecente, não se dedicava ao tráfico, pena mínima, confissão, § 4º, regime aberto, substituição por restritivas e recurso em liberdade. Após, pelo MM. Juiz foi proferida sentença: "VISTOS. JORGE LUÍS DA SILVA (RG nº 46005049/SP, filho de Madalena da Silva) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 28 de setembro de 2021, às 22h, na Rua dos Andradas, nº 896, Vila Recreio, na cidade de Barrinha, nesta comarca de Sertãozinho, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 porções da droga cocaína e 24 porções da droga maconha, entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de R\$ 31,05. Recebida a denúncia (fls. 89/90), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 108/111). Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação. Em seguida, foi o réu interrogado. Em alegações orais, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado, aumento da pena base pena natureza da droga, afastamento do §4º, pois o réu se dedica à atividades criminosas, responde a outro crime grave, regime fechado. Pela Defesa foi requerida a absolvição, por insuficiência probatória, e em caso de condenação, reconhecimento da primariedade, emprego com registro em carteira, quantidade pequena de entorpecente, não se dedicava ao tráfico, pena mínima, confissão, § 4º, regime aberto, substituição por restritivas e recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é procedente. A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 11), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo toxicológico preliminar (fls. 08/09), laudos de exames químico-toxicológicos definitivos (fls. 71/73 e 74/76) e depoimentos colhidos. A autoria também é certa. A prova restou incontroversa, pois confessado pelo próprio acusado. Ou seja, de acordo com os policiais militares receberam denúncia indicando que o réu estaria fazendo o tráfico naquele local, defronte sua residência, local já conhecido como ponto de vendas. Ele também já era conhecido de abordagens anteriores. No local encontraram o acusado sentado, tentou

fugir, mas foi abordado. Com ele encontraram, dentro da pochete, 40 porções de cocaína e 24 porções de maconha e, nas vestes, R\$ 31,05. De imediato já confessou que estava fazendo o tráfico. Ouvido no flagrante e em juízo, o réu confessou na íntegra, dizendo que passava por necessidade e por isso resolveu traficar. Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito e na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando a autodefesa. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssomos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave. Se não bastasse, o réu assume que era o responsável por toda a droga apreendida e que era destinada ao tráfico. Ademais, a quantidade de entorpecentes (40 eppendorfs de cocaína e 24 porções de maconha), a natureza altamente nociva da droga, forma de embalo, posse de dinheiro sem comprovação da origem lícita, local conhecido pela traficância, denúncia anterior e a própria personalidade criminoso do acusado, revelam indubitavelmente que a droga era mesmo destinada ao tráfico, tudo corroborado pela confissão. Não incide a causa de diminuição do §4º, art. 33, tendo em vista que o réu vem se dedicando a atividades criminosas. É o que se verifica da folha de antecedentes, indicando que responde a outro processo por roubo, com citação aguardando-se instrução, bem como pela quantidade e natureza da droga e pelo tempo que vinha exercendo o tráfico, tudo a revelar que vem fazendo do crime um meio de vida, pouco importando se na época também contava com registro em carteira. Caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base no mínimo legal, por ausência

de circunstâncias judiciais, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase não há circunstâncias agravantes, mas sim a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexos na pena que não pode ficar aquém do mínimo. No terceiro estágio não há causas de aumento nem de diminuição. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente no mínimo. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crime equiparado a hediondo, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto nesta lei e na própria lei antitóxicos a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JORGE LUÍS DA SILVA (RG nº 46005049/SP, filho de Madalena da Silva) e o CONDENO às penas de 05

(cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Nego ao réu o apelo em liberdade, pois se trata de crime assemelhado aos hediondos e restam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da conduta, anotando-se, ainda, que permaneceu preso durante todo o processo, não se justificando a soltura após a condenação, mesmo porque responde a outro crime grave. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de prova da origem lícita e por ser oriundo do tráfico, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União. Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade. Proferida em audiência, dou a sentença por publicada e os presentes dela intimados. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe.". Ao final, pelo Ministério Público foi dito que não tinha interesse em recorrer, bem como pela defesa e pelo réu foi dito que tinham interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Recebo o recurso. Aguarde-se o oferecimento das razões. Expeça-se guia de execução provisória.". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.". Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, Talita Augusta Araújo da Silva, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.